2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Autenticidade além da assinatura: fundamentos materiais e históricos na perícia de documentos e obras de arte

R. Lamare,[a,*], M. E. O. Alves[b,*]

[a]*Escola LP Perícias, Brasília (DF), Brasil*

[b]*Associação de Peritos do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, (SC), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: redelamare@gmail.com. Tel.: +55-21-981007626/ ejgrafos@gmail.com. Tel:+55-48-996118431*

*Palavras-chave: Perícia; Diplomática; Documentoscopia; Assinaturas; Obras de Arte*de Crime.

A perícia de documentos e obras de arte, sejam físicas ou digitais, deve transcender a inspeção gráfica, pois a mínima de uma assinatura é indissociável da análise técnica de seu suporte e de sua conformidade com o panorama histórico de produção. Nos primórdios, os instrumentos escritos não se aplicavam na assinatura manuscrita, mas em elementos simbólicos e selos de cera vinculados a insígnias e brasões que garantiam a autoridade do emissor do documento. Para enfrentar o desafio de validar esses manuscritos e diplomas antigos, consolidou-se a Diplomática, dedicando-se ao estudo da gênese, forma e estrutura dos documentos, estabelecendo a análise da tradição documental e da coerência tipológica.

Com a transição para a Idade Moderna, impulsionada pelo mercantilismo e pela intensificação das trocas comerciais, a assinatura manuscrita foi institucionalizada como um dos principais instrumentos de legalidade para a validação das transações. Nesse processo, os documentos passaram a ser dotados de fé pública, um mecanismo jurídico fundamental pelo qual se atribuem presunção de veracidade aos atos constituídos das relações sociais e econômicas.

É fundamental compreender que a Diplomática e a Documentoscopia podem atuar de forma complementar à perícia moderna. Enquanto a Diplomática oferece bases teóricas sobre a estrutura e o contexto, a Documentoscopia fornece ferramentas científicas para o exame minucioso da matéria, verificando se o envelhecimento dos materiais é natural ou induzido. Esta sinergia é indispensável para identificar fraudes sofisticadas, garantindo que a análise abarque a coerência global do objeto periciado.

No Brasil, essa evolução foi moldada pela atuação fundamental dos cartórios das pessoas naturais. Em um cenário histórico de alfabetização restrito, práticas como a assinatura "a rogo" garantiram a inclusão jurídica de cidadãos, processo que culminou na consolidação da identidade civil pela Lei nº 6.015/1973. Entretanto, é imperativo ressaltar que, independentemente da chancela institucional, o material de suporte permanece um elemento indissociável da validade do documento.

No campo das artes, especialmente durante o período medieval, as obras possuíam um caráter prioritariamente religioso e comunitário, onde os criadores atuavam como artesões anônimos, sem a necessidade de marcação individual de autoria. O Renascimento transformou a relação entre o artista e a sua criação, atualizando o anonimato medieval pela valorização da autonomia criativa. A assinatura na obra de arte converteu-se, então, em símbolo de prestígio, autoridade e elevado valor de mercado. Porém, expandir o exame para além do grafismo, analisando pigmentos, aglutinantes, solventes e suportes, como o tipo de trama da tela ou a espécie de madeira é o único meio capaz de identificar anacronismos, como o uso de substâncias sintéticas em obras que alegaram dados anteriores à sua invenção.

No Brasil, o hábito de artistas assinarem suas obras desenvolveu-se entre o final do século XIX e o início do século XX. Em tempos coloniais, a

produção voltava-se às encomendas da Igreja ou da aristocracia, sem incentivo para a distinção individual. Nesse sentido, a análise do suporte assume importância primordial, pois suas características físico-químicas funcionam como o testemunho biológico da peça, permitindo ao perito validar se a matéria e a técnica guardam coerência com o tempo histórico reivindicado.

Esse paralelismo evidencia que documentos e obras de arte, embora pertencentes a campos distintos, compartilham fundamentos comuns de validação. Em ambos, a análise deve considerar a integração entre gesto gráfico, materialidade e contexto, afastando conclusões baseadas em elementos isolados. Tabelas comparativas com exemplos históricos de falsificação e métodos de análise, elaboradas neste estudo, encontram-se disponíveis por meio de QR Code[1] , permitindo aprofundamento sem comprometer a objetividade deste formato.

Atualmente, a materialidade física se expande para a dimensão informacional, onde a noção de suporte assume uma estrutura lógica. Metadados, arquitetura de sistemas e registros em blockchain desempenham hoje a função de garantir a integridade e a rastreabilidade que antes pertenciam exclusivamente ao papel. No mercado artístico, tecnologias como NFTs e NFC introduzem novos mecanismos de validação e rastreabilidade.

Entretanto, fraudes produzidas com o uso de Inteligência Artificial impõem desafios inéditos, exigindo constante atualização metodológica. Dessa forma, a força probatória da assinatura vincula-se à materialidade que a sustenta. A autenticação robusta demanda formação pericial integral, articulando Documentoscopia e Grafoscopia, objetivando à guarda de direitos e à preservação da memória histórica. Ademais, é essencial o fortalecimento do diálogo técnico entre peritos e o Poder Judiciário para assegurar maior precisão na produção da prova pericial.

REFERÊNCIAS:

Benjamin, W. A Obra de Arte na era de Sua reprodutibilidade Técnica. In: Magia e técnica, arte e política. São Pau-lo: Brasiliense, 2012.

Bois , Y.-A. Autenticidade e atribuição em história da arte. Em: História da Arte Moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Brasil . Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos e dá outras exceções. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 31 dez. 1973.

Clanchy, M.T. From Memory to Written Record: England 1066-1307.Oxford: Wiley-Blacwell, 2013.

Conrado , M. Autenticidade e autoria na arte contemporânea. São Paulo: Senac, 2017.

Fernandes , J. et al. Autenticidade e arte digital: desafios contemporâneos e NFTs. Revista Arte Contemporânea, 2021.

Lipovetsky , G.; Serroy, J. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Mochi , C.B. A assinatura como elemento de validação documental: aspectos históricos e jurídicos. Revista Jurídi-ca, 2018.

Morais , C.E.P. Documentoscopia: teoria e prática. Campinas: Milênio, 2016.

Souza, T. B. A caracterização do documento jurídico para a organização da informação, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em ciência da Informação da. Escola de Ciência da Informação da Universidade Fe-deral de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2013.

Souza , CRF et al. O desafio do exame grafoscópico em obras de arte. XXVI Congresso Nacional de Criminalística, 0(0), 0-0, 2022.

Valdes , ARP et al. Manual de Boas Práticas nos Exames Grafoscópicos. Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF).

Valla , W. Documentoscopia: aspectos técnicos e científicos. Campinas: Milênio, 2010.

1